

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1445/2539

นาง ธัญญา อรุณสุรัตน์
นาง ฉันทนา สุนทรชาติ
ร้อยโท ศักดา คำวชิรพิทักษ์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 288

โจทก์ใช้สิทธิบังคับคดีขับไล่จำเลยให้รื้อถอนตึกแถวพิพาทออกไปจากที่ดินของโจทก์ผู้ร้องในฐานะผู้รับจำนองตึกแถวดังกล่าวไว้จากจำเลยชอบเพียงที่จะใช้สิทธิเพื่อให้ตนได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินนั้นก่อนเจ้าหนี้สามัญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา289วรรคแรกเท่านั้นผู้ร้องจึงไม่ถูกโต้แย้งสิทธิหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวิธีการบังคับคดีเกี่ยวกับตึกแถวพิพาทอันเป็นทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีให้จำเลยรื้อถอนออกไปจากที่ดินของโจทก์

คดี สืบเนื่อง มาจาก ศาลชั้นต้น ได้ พิพากษา ถึงที่สุด ให้ จำเลยรื้อถอน ตึกแถว เลขที่ 456/125 ถึง 456/144 รวม 20 คู หา อันเป็นตึกแถว พิพาท พร้อม ทั้ง ขนย้าย ทรัพย์สิน และ บริเวณ ออก ไป จาก ที่ดิน โฉนดเลขที่ 41801 ถึง โฉนด เลขที่ 41807 ของ โจทก์ จำเลย ไม่ปฏิบัติตาม คำพิพากษา โจทก์ ขอให้ บังคับคดี

ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง ว่า จำเลย ได้ จำนอง ตึกแถว พิพาท ไว้ แก่ผู้ร้อง การ ที่ โจทก์ ขอให้ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ดำเนินการ บังคับคดีให้ จำเลย รื้อถอน ตึกแถว พิพาท ทำให้ ผู้ร้อง ได้รับ ความเสียหาย อาจจะ ไม่ได้ รับชำระหนี้ เป็น การโต้แย้ง

สิทธิ ของ ผู้ร้อง ขอให้เจ้าพนักงาน บังคับคดี ถอน การ ยึด และ มี คำสั่ง ระบุ การ รื้อถอนตึกแถว พินาท

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ว่า ถ้า ผู้ร้อง มีสิทธิ เหนือ ตึกแถว พินาทอย่างไร ก็ เป็น เรื่อง ที่ จะ ต้อง ไป ว่ากล่าว เอา แก่ โจทก์ จำเลยหรือ บุคคล ที่ เกี่ยวข้อง ไม่มี เหตุ ที่ จะ ขอให้ ระบุ การ รื้อถอน ตึกแถวพินาท ที่ เจ้าพนักงาน กำลัง บังคับคดี อยู่ ให้ยก คำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ว่า ศาล มี คำพิพากษาถึงที่สุด ให้ จำเลยและ บริวาร ออก ไป จาก ที่ดิน ของ โจทก์ พร้อม กับ รื้อถอน ตึกแถว พินาทออก ไป ด้วย มิใช่ กรณี ที่ เอา ทรัพย์สิน ออก ขายทอดตลาด หรือ จำหน่ายโดย วิธี อื่น ผู้ร้อง ไม่มี สิทธิ ร้องขัดทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288 พินาทยื่น

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ที่ ผู้ร้อง ฎีกา ต่อมา ว่า โจทก์ นำเจ้าพนักงาน บังคับคดี รื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง ที่ ผู้ร้อง รับ จ้างเป็น การใช้ สิทธิ ไม่สุจริต และ ได้แย่ง สิทธิ ของ ผู้ร้อง นั้น ศาลฎีกา เห็นว่าผู้ร้อง เป็น เพียง ผู้รับจ้าง ตึกแถว พินาท ไว้ จาก จำเลย สิทธิ ของ ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ทรง บุริมสิทธิ นั้น เพียง ชอบ ที่ จะ ใช้ สิทธิ เพื่อ ให้ ตนได้รับ ชำระหนี้ จาก ทรัพย์สิน นั้น ก่อน เจ้าหนี้ สามัญ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 วรรคแรก เท่านั้นแต่ คดี นี้ โจทก์ ซึ่ง เป็น เจ้าของ ที่ดิน ที่ ตึกแถว พินาท ซึ่ง จ้าง ผู้ร้องปลูก อยู่ ใช้ สิทธิ บังคับคดี ขับไล่ จำเลย ให้ รื้อถอน ตึกแถว ดังกล่าวออกไป จาก ที่ดิน ของ โจทก์ ผู้ร้อง ใน ฐานะ ผู้รับจ้าง จึง ไม่มี ข้อโต้แย้งเกิดขึ้น เกี่ยวกับ สิทธิ หรือ หน้าที่

ระหว่าง โจทก์ กับ ผู้ร้อง ตาม กฎหมายหรือ เป็น บุคคล ผู้มีส่วนได้เสีย ใน วิธีการ บังคับคดี อัน เกี่ยวกับตึกแถว พินาท อันเป็น ทรัพย์สิน ที่ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ดำเนินการบังคับคดี ให้ จำเลย รื้อถอน ออก ไป จาก ที่ดิน ของ โจทก์ การ ที่ ตึกแถวจำนอง ต้อง ถูก บังคับ ขับไล่ ให้ รื้อถอน ออก ไป ก็ เป็น เรื่อง ที่ ผู้ร้องจะ ไป ว่ากล่าว เอา แก่ จำเลย ต่างหาก จาก คดี นี้ ที่ ศาลล่าง ทั้ง สองยกคำร้อง ของ ผู้ ร้อง ต้อง กัน มา นั้น ชอบแล้ว ฎีกา ของ ผู้ร้อง ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ชลอ ทองแย้ม-ทวิช กำเนิดเพชร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ผู้มีสิทธิร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา288หรือที่นิยมเรียกว่าร้องขัดทรัพย์สินนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ถูกโต้แย้งสิทธิหรือ หน้าที่ตามกฎหมายแพ่งหรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ในทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้นั้นด้วยเหตุนี้แม้บุคคลที่มีใช่เจ้าของ ทรัพย์สินที่ถูกยึดแต่ถูกโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่แล้วก็มีสิทธิร้องขัดทรัพย์สินได้เพราะเรื่อง ร้องขัดทรัพย์สินมีประเด็นเพียงว่าจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินที่ถูกยึดหรือไม่ดังนั้นผู้รับจำนองทรัพย์สินที่ถูกยึดก็มีสิทธิร้องขัดทรัพย์สินได้หาก

ทรัพย์สินนั้นไม่ใช่เป็นทรัพย์สินของจำเลยแต่เป็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่นำมาจำนองไว้กับ
ผู้รับจำนองการที่โจทก์นำยึดทรัพย์สินนั้นจึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้รับจำนอง(คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่3916/2525) ที่ว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้รับจำนองนั้นก็เพราะ
ว่าโจทก์ไม่มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินนั้นเนื่องจากมีใช้ทรัพย์สินของจำเลยหรือ
ลูกหนี้ตามคำพิพากษาของโจทก์แต่ผู้รับจำนองเป็นผู้มีสิทธิจะได้รับชำระหนี้จาก
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนั้นการที่โจทก์นำยึดทรัพย์สินนั้นจึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้รับ
จำนองแต่เหตุที่ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ในคดีนี้ว่าผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจำนองทรัพย์สินที่ถูก
บังคับคดีไม่ถูกโต้แย้งสิทธินั้นก็เนื่องจากว่าโจทก์ใช้สิทธิบังคับคดีขับไล่ให้จำเลยหรือ
ถอนทรัพย์สินออกไปจากที่ดินโจทก์ซึ่งเป็นการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา296เบญจมีใช้เป็นการบังคับคดีโดยวิธียึดมาเพื่อขายทอด
ตลาดตามมาตรา288ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิทธิของโจทก์เป็นสิทธิขับไล่ให้หรือถอนทรัพย์สิน
ออกไปจากที่ดินโจทก์ส่วนสิทธิของผู้ร้องเป็นสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินนั้น
เป็นสิทธิคนละอย่างกันจึงไม่ได้แย้งกันแต่อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นกรณีที่โจทก์นำยึด
ทรัพย์สินนั้นมาเพื่อขายทอดตลาดผู้ร้องก็ไม่มีสิทธิร้องขัดทรัพย์สินได้เช่นกันเพราะทรัพย์สิน
นั้นเป็นของจำเลยโจทก์จึงมีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินของจำเลยในฐานะ
เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยส่วนผู้ร้องก็มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินนั้น
ในฐานะเจ้าหนี้จำนองซึ่งก็เป็นสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินของจำเลยเช่น
เดียวกันแต่ก็ไม่ได้แย้งกันเพราะสิทธิของผู้ร้องมีบุริมสิทธิเหนือกว่าโจทก์ซึ่งเป็น
เพียงเจ้าหนี้สามัญดังนั้นการที่โจทก์นำยึดทรัพย์สินนั้นมาเพื่อขายทอดตลาดจึงไม่
กระทบกระทั่งถึงสิทธิของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา287ผู้ร้องจึงร้องขัดทรัพย์สินไม่ได้เพราะกรณีไม่ต้องด้วยมาตรา288ผู้ร้องขอ
เพียงที่จะร้องขอให้ตนได้รับชำระจากทรัพย์สินนั้นก่อนเจ้าหนี้สามัญตาม
มาตรา289วรรคแรกเท่านั้นดังนั้นการที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าผู้ร้องไม่ถูกโต้แย้งสิทธิ
หรือไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ระหว่างโจทก์กับผู้ร้องจึงเป็นการวินิจฉัยที่

ถูกต้องแล้ว ส่วนที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าผู้ร้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวิธีการบังคับคดีด้วยนั้นก็เนื่องจากว่าแม้ผู้ร้องจะไม่ถูกโต้แย้งสิทธิไม่อาจยื่นคำร้องขัดทรัพย์ตามมาตรา288ได้ก็ตามแต่ถ้าหากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวิธีการบังคับคดีแล้วก็ยังมีสิทธิขอให้ศาลเพิกถอนการบังคับคดีได้ตามมาตรา296วรรคสองซึ่งคำร้องที่ร้องขอให้ถอนการยึดดังกล่าวก็อาจถือได้ว่าเป็นการร้องขอให้เพิกถอนการบังคับคดีได้เพราะคดีนี้มีใช่เป็นการบังคับคดีโดยวิธียึดทรัพย์จึงไม่ต้องการถอนการยึดแต่อย่างไรงก็ตามเมื่อผู้ร้องไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวิธีการบังคับคดีก็ไม่มีสิทธิร้องขอตามมาตรานี้ได้เช่นกันและการที่จะร้องขอตามมาตรานี้ได้ก็จะต้องมีการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีด้วย บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในวิธีการบังคับคดีที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา280(2)ได้กำหนดถึงบุคคลอื่นนอกจากคู่ความในคดีไว้ว่า"บุคคลอื่นใดซึ่งชอบจะที่จะใช้สิทธิอันได้จดทะเบียนไว้โดยชอบก็ให้ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวิธีการบังคับคดีด้วยดังนั้นผู้รับจำนองก็น่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวิธีการบังคับคดีเพราะการจำนองต้องมีการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา71ด้วยแต่เหตุที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าผู้รับจำนองในคดีนี้มีใช่ผู้มีส่วนได้เสียในวิธีการบังคับคดีนั้นก็เพราะเหตุว่าทรัพย์ที่จำเลยนำมาจำนองผู้ร้องไว้ถูกบังคับคดีโดยวิธีให้รื้อถอนออกไปจากที่ดินโจทก์มิได้ถูกบังคับคดีโดยวิธียึดมาขายทอดตลาดผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจำนองจึงไม่มีส่วนได้เสียในวิธีบังคับคดีนั้นแต่ถ้าหากเป็นกรณีที่ทรัพย์จำนองถูกยึดมาเพื่อขายทอดตลาดแล้วผู้รับจำนองจึงจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวิธีการบังคับคดี(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1310/2525) สรุปแล้วคดีนี้ผู้ร้องไม่มีสิทธิที่จะร้องขัดทรัพย์หรือร้องขอเพิกถอนการบังคับคดีเพราะกรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา288หรือ296ดังนั้นเมื่อตีกเถวถูกรื้อถอนไปทางที่จะทำได้ก็คือต้องไปว่ากล่าวเอาแก่จำเลยต่างหากจากคดีนี้เท่านั้น ? วีระศักดิ์หมั่นภักดี?